



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2026/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **FERI Bin R. ARIFIN SOLEH;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru Lrg. Sukun No. 319 RT. 10 RW. 02
Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja/Buruh;

Terdakwa II

Nama lengkap : **M. NOPRIANSYAH Alias NOVRI Bin HASRIL;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brigjen HM Dani Effendi Rusun Blok 46 Lt. II
No. 10 Plg RT. 05 RW. 02 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh;

Terdakwa Feri Bin R. Arifin Soleh ditangkap pada tanggal 10 Januari 2026;

Terdakwa Feri Bin R. Arifin Soleh ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Januari 2026;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 29 April 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 30 April 2026 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026;

Terdakwa M. Nopriansyah Alias Novri Bin Hasril ditangkap pada tanggal 10 Januari 2026;

Terdakwa M. Nopriansyah Alias Novri Bin Hasril ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Januari 2026;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 29 April 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 30 April 2026 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026;

Terdakwa didampingi Sdr. Azriyanti, S.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 333/Pid.B/2026/PN Plg tanggal 8 April 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 333/Pid.B/2026/PN Plg tanggal 31 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2026/PN Plg tanggal 31 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2026/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I FERI BIN R. ARIFIN SOLEH dan Terdakwa II M. NOPRIANSYAH Als NOVRI Bin HASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 262 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP* sesuai dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FERI BIN R. ARIFIN SOLEH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dan Terdakwa II M. NOPRIANSYAH Als NOVRI Bin HASRIL dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pedang Bergagang Besi Dengan Panjang Kurang Lebihi (Satu) Meter (**untuk dimusnahkan**)
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2025 Warna Merah Nopol: Bg 6024 Afc Noka: Mh1jmd1145k972385 Nosin: Jmd1e1971877, 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2025 Warna Merah Nopol: Bg 6024 Afc Noka: Mh1jmd114sk972385 Nosin: Jmd1e1971877, 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN KREDIT DARI PT FIFGROUP TERHADAP 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA VARIO 125 TAHUN 2025 WARNA MERAH NOPOL : BG 6024 AFC NOKA : MH1JMD114SK972385 (**Dikembalikan kepada saksi SRI OKTARINA ANDARI Alias RINA Binti M. AFRIZAL ANWAR (Alm)**)
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023 Warna Merah Hitam Nopol: Bg 4078 Aep Noka: Mh1jm8120pk605426 Nosin: Jm81e2612357, 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023 Warna Merah Hitam Nopol: Bg 4078 Aep Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mh1jm8120pk605426 Nosin: Jm81e2612357, 3 (TIGA) LEMBAR
COPYAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) 1
(SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2023 WARNA
MERAH HITAM NOPOL: BG 4078 AEP NOKA:MH1JM8120PK605426
NOSIN: JM81E2612357

- (Dikembalikan kepada saksi M. FAHRI Als FAHRI Bin M.
AFRIZAL ANWAR (Alm))

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Para Terdakwa yang pada
pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa
menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap
pada Tuntutan dan Advokat menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. **DAKWAAN :**

----Bahwa ia terdakwa I FERI BIN R. ARIFIN SOLEH Bersama dengan terdakwa
II M. NOPRIANSYAH Als NOVRI Bin HASRIL pada hari Sabtu tanggal 10
Januari 2026 sekira jam 12.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Januari 2026 bertempat di Jalan Radial rt. – rw. – kelurahan 26 ilir
kecamatan bukit kecil kota palembang atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan atau
dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap
orang atau barang, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

- Bahwa Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira jam 12.20 wib, awalnya
Terdakwa I FERI BIN R. ARIFIN SOLEH berada di rumahnya di Rusun
Lantai 2 Blok 46 Jalan Radial kelurahan 26 ilir kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang bersama dengan sdr.RAMON(DPO), sdr.ROBI (DPO) dan
saksi FELYSHA MAHARANI Als LILY Binti BAMBANG IRAWAN,
kemudian datanglah saksi M. FAHRI Als FAHRI Bin M. AFRIZAL ANWAR
(Alm) bersama dengan teman wanitanya yaitu saksi RISA MERSALINA
Als RISA Binti YETNO dari aplikasi kencan online, lalu saksi M. FAHRI
dan saksi RISA akan menyewa kamar kepada terdakwa I FERI. Lalu
saksi FAHRI membayar harga kepada saksi RISA sebesar Rp.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2026/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk sewa kamar. Kemudian sdr. RAMON memaksa saksi M.FAHRI menstansfer Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu sdr. FAHRI mentransfer sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ke GOPAY an. FERI. Selanjutnya saksi M. FAHRI menghubungi saksi HENDRA SAPUTRA Bin M. AFRIZAL ANWAR (Alm) dan menceritakan kejadian yang dialaminya, setelah saksi HENDRA tiba dan bertemu dengan saksi M. FAHRI, kemudian saksi HENDRA dan saksi M. FAHRI mendatangi terdakwa I FERI dan sdr. RAMON ke di Rusun Lantai 2 Blok 46 Jalan Radial kelurahan 26 ilir kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dan saksi M. FAHRI membawa 1(satu) batang kayu kecil, pada saat akan naik ke lantai 2 saksi M. FAHRI berpapasan dengan saksi FELYSHA MAHARANI Als LILY yang merupakan kelompok dari terdakwa I FERI, lalu saksi M. FAHRI memukul saksi FELYSHA MAHARANI Als LILY kearah kepala sebanyak 1 (Satu) kali, lalu saksi FELYSHA MAHARANI Als LILY berteriak. Mendengar suara tersebut, terdakwa I FERI pun keluar dari kamar sambil membawa 1 (Satu) Buah balok kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) Meter, sdr. RAMON membawa 1 (Satu) Batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 CM dan sdr. ROBY membawa 1 (Satu) Batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 CM, melihat hal tersebut saksi M. FAHRI bersama dengan saksi HENDRA berlari turun kebawah dan berpapasan dengan terdakwa II M. NOPRIANSYAH Als NOVRI Bin HASRIL, karena akan terjadi keributan terdakwa II M. NOPRIANSYAH Als NOVRI masuk kerumahnya dan mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi.

- Bahwa pada saat saksi M. FAHRI hendak mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2025 warna merah miliknya, tiba-tiba terdakwa I FERI langsung mengayunkan 1 (satu) buah balok kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah Pundak sebelah kanan saksi M. FAHRI sebanyak 1 (Satu) kali lalu sdr. RAMON memukul kayu yang telah dibawa nya kearah Pundak sebelah kiri saksi M. FAHRI sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian saksi M. FAHRI dan saksi HENDRA meninggalkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2025 warna merah dan 1 (Satu) Unit sepeda motor honda beat Tahun 2023 Warna merah milik saksi SRI OKTARINA ANDARI Alias RINA Binti M. AFRIZAL ANWAR (Alm) yang dibawa oleh saksi HENDRA. Selanjutnya sdr. ROBY tetap mengejar saksi M. FAHRI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2026/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukulkan 1 (Satu) Batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 CM kepundak belakang saksi M. FAHRI sebanyak 1 (Satu) kali. Karena saksi M. FAHRI sudah pergi menjauh, terdakwa II M. NOPRIANSYAH Als NOVRI membacok 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2025 warna merah milik saksi M. FAHRI menggunakan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter, terdakwa I FERI memukul sepeda motor saksi M. FAHRI menggunakan 1 (Satu) Buah balok kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) Meter, lalu terdakwa I FERI dan II M. NOPRIANSYAH Als NOVRI juga merusak motor 1 (Satu) Unit sepeda motor honda beat Tahun 2023 Warna merah milik saksi SRI OKTARINA. Atas kejadian tersebut saksi M. FAHRI melaporkan ke polrestabes Palembang.

- Bahwa saksi M. FAHRI mengalami kerugian terhadap 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2025 warna merah miliknya kurang lebih Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) dan saksi SRI OKTARINA ANDARI Alias RINA Binti M. AFRIZAL ANWAR (Alm) mengalami kerugian terhadap 1 (Satu) Unit sepeda motor honda beat Tahun 2023 Warna merah kurang lebih Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah).

- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II M HASAN No: R/VER/178/II/2026 tanggal 16 Februari 2026 yang ditandatangani oleh dr. TILKA RAHMATIA QUDDUSI dengan hasil pemeriksaan :

- ada punggung bagian kanan, jarak sekitar tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh sisi belakang, terdapat sebuah luka lecet, warna kemerahan, bentuk teratur, ukuran tujuhsentimeter kali nol koma satu sentimeter.

- Pada betis kanan sisi belakang, jarak sekitar dua puluh dua sentimeter dari tumit kaki bagian kanan, terdapat dua buah luka lecet, warna kemerahan, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur, ukuran pertama lima koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran kedua empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.-

Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung bagian kanan dan betis kanan sisi belakang, akibat kekerasan tumpul

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 262 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Oktarina Andari Alias Rina Binti M Afrizal Anwar (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini dalam perkara pengeroiyokan dan pengrusakan barang secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 12.20 WIB di Jalan Radial Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa adalah adik kandung Saksi yang bernama M. Fahri;
- Bahwa berdasarkan keterangan adik Saksi, bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan pengeroiyokan terhadap Sdr M. Fahri;
- Bahwa saat kejadian pengeroiyokan Saksi tidak melihatnya namun saat sepeda motor dirusak oleh Para Terdakwa Saksi melihatnya;
- Bahwa barang yang dirusak oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Mek Honda Beat CBS tahun 2023 warna merah No Pol BG 4078 AEP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 12.00 WIB Sdr M. Fahri mengirim pesan kepada kakak Saksi bernama Sdr Hendra yang isinya "kak tolong aku, aku di SKP wong di dekat lambidaro pecel lele" lalu kakak Saksi memberitahu kepada Saksi "ri, ari ni di SKP, SKP ni apo" lalu Saksi jawab "sekap kak" dijawab Sdr Hendra "na rin, ari ni di sekap" lalu Saksi jawab "di sekap dimano" dijawab Sdr Hendra "di dekat lambidaro pece lele" dan kemudian Saksi bersama Sdr Hendra dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Cbs Th. 2023 warna merah No. Pol BG 4078 AEP milik Saksi menuju ke Lambidaro Pecel Lele. Setiba disana kami memarkirkan Sepeda Motor Saksi di depan Lambidaro Pecel lele dan kemudian Saksi dan Sdr Hendra berpencar mencari adik kami Sdr M. Fahri, dan saya keliling kearah Rusun untuk mencari adik Saksi dan kemudian setiba di Blok 46 Rusun Saksi melihat kakak Saksi Sdr Hendra dan Sdr M. Fahri dikejar oleh 4 orang yang tidak dikenal dengan membawa kayu dan senjata tajam dan kemudian Sdr Hendra dan Sdr M. Fahri menyebrang jalan ke



Jln. Radial dan Saksi melihat para pelaku menuju ke arah sepeda motor Saksi yang terparkir di bawah tangga Rusun Blok 46 kemudian Saksi melihat 1 orang laki laki menggunakan kaos oblong warna biru, celana jeans pendek merusak sepeda motor Saksi menggunakan alat berupa 1 buah kayu balok sekira 1 meter kemudian memukul sepeda motor Saksi kearah depan sepeda motor yang mengakibatkan kaca dan lampu depan pecah dan kemudian orang tersebut memukul box depan sehingga pecah, dengan panjang sekira 1 meter, pelaku tersebut memukulkan pedang tersebut ke arah body depan, body samping, dan jok yang mengakibatkan body depan pecah, body samping pecah, dan jok sepeda motor Saksi lecet, lalu Saksi teriak "stop la, berenti la, kakak aku itu wot" dan kemudian 4 orang tersebut berhenti merusak sepeda motor Saksi dan kemudian Saksi mendekati Sdr Hendra dan Sdr M. Fahri dan kemudian Para Terdakwa sempat hendak mengejar Saksi, Sdr Hendra dan Sdr M. Fahri namun warga sudah ramai melihat kejadian tersebut dan kemudian Para Terdakwa pergi dan naik ke atas Rusun Blok 46, dan kemudian Saksi diantar warga untuk mengambil sepeda motor Saksi, setiba di Rusun Blok 46 Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah terguling dan kemudian Saksi langsung mengambil sepeda motor Saksi dan membawanya ke Kantor Polrestabes Palembang, setiba di Polrestabes Palembang Saksi mengecek sepeda motor Saksi dan mengalami kerusakan lampu dan kaca depan sepeda motor pecah, box depan dan samping pecah, dan bagian jok lecet- lecet. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena Para Terdakwa meminta uang kepada Sdr M. Fahri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan adik Saksi mentransfer uang tersebut ke DANA Nomor: 0897-2141796 setelah uang tersebut diberikan pelaku kembali meminta uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kemudian adik Saksi Transfer ke GOPAY Nomor: 0831-8122091 dan setelah uang tersebut ditransfer lalu pelaku kembali meminta uang kembali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena adik Saksi uangnya sudah habis dan tidak memberikan uang tersebut kepada pelaku dan kemudian Para Terdakwa marah sehingga terjadi keributan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ganti rugi terhadap sepeda motor Saksi yang sudah dirusaknya;



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. M. Fahri Alias Fahri Bin M Afrizal Anwar (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini dalam perkara pengeroiyokan dan pengrusakan barang secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 12.20 WIB di Jalan Radial Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang terhadap Saksi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi karena sebelumnya Saksi tidak terima Para Terdakwa meminta uang parkir dan sewa kamar kepada Saksi pada saat Saksi hendak berhubungan badan dengan Sdr Risa;
- Bahwa kejadian tersebut awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi memesan Sdri Risa Mersalina di Aplikasi Michat, lalu Sdri Risa Mersalina tersebut meminta uang bayaran sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi menyetujui nya Sdri Risa Mersalina tersebut mengajak Saksi untuk bertemu di Kost Rumah susun, setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke rumah susun. Sekira pukul 11.40 WIB Saksipun sampai di Rumah susun tepatnya dipinggir jalan Sdri Risa Mersalina mengatakan "peh kito kelantai 2" dan kami pun bersama- sama naik ke lantai 2 Blok 46 Rumah susun. Kemudian Saksi pun bertemu dengan Terdakwa I Feri dan Sdr Remon (DPO) duduk didepan pintu kamar. Lalu kami masuk ke dalam kamar, Sdri Risa Mersalina mengatakan "ado duit parkir, 20 ribu samo duit kamar" dikarenakan uang Saksi tidak cukup Saksi pun meghubungi teman-teman Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa I Feri mengatakan "seratus lah samo duit kamar". Lalu Saksipun mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 kepada Sdri Risa Mersalina uang sewa Sdri Risa Mersalina dan uang parkir sekaligus uang kamar. Dikarenakan Saksi merasa takut, Saksi pun langung mengatakan "aku nak balek be, ambeklah duet itu" setelah itu Terdakwa I Feri mengatakan "gek dulu,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2026/PN Plg



transfer ke 100 ribu lagi" dan Sdr Remon (DPO) mengunci pintu lalu mengatakan "transfer ke 100 ribu lagi ke gopay ini" dan Saksi mentransfer uang sebesar Rp95.000 kepada Sdr Remon (DPO). Setelah itu Saksi keluar dan pada saat hendak keluar lorong Saksi pun bertemu dengan Sdr Hendra dan Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada Sdr Hendra dan Saksi mengajak Sdr Hendra untuk menemui kembali Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO);

- Bahwa sebelum kami kembali menemui Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO) Saksi mengambil 1 (satu) batang kayu kecil untuk jaga- jaga, dan Saksi mengajak kakak Saksi yang bernama Sdr Hendra untuk menemui kembali Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO) di lantai 2 Blok 46 Rumah susun, akan tetapi Saksi bertemu dengan sdr Lily, dikarenakan Saksi menganggap Sdr Lily merupakan rekanan dari Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO) Saksi langsung memukulkan 1 (satu) batang kayu kecil yang sebelumnya telah Saksi bawa ke arah kepala bagian samping kiri Sdr Lily sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa I Feri pun keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) Buah balok kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Sdr Ramon (DPO) membawa 1 (satu) batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 cm dan Sdr Roby 1 (satu) batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 cm, Saksipun bersama dengan sdr Hendra berlari turun ke bawah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut pada saat Saksi hendak mengambil sepeda motor Saksi, Sdr Hendra mengatakan "kagek dulu ngambek motor, tinggalkelah dulu budak tu bawa parang". Tiba-tiba Terdakwa I Feri langsung mengayunkan 1 (satu) Buah balok kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah Pundak sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Sdr Ramon (DPO) memukulkan kayu yang telah dibawanya ke arah pundak sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi dengan Sdr Hendra pergi meninggalkan sepeda motor Saksi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2025 warna merah dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat Tahun 2023 warna merah yang sebelumnya dibawa oleh Sdr Hendra. Namun setelah itu Saksi dikejar oleh Sdr Roby (DPO) dan Sdr Roby (DPO) memukulkan 1 (satu) batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 cm ke pundak belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi berlari menyebrang jalan, pada saat Saksi dan Sdr Hendra sudah berada di Seberang jalan, saya melihat dengan jarak



kurang lebih 15 Meter, Terdakwa II Novri membacok sepeda motor Saksi dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi berukuran kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa I Feri memukul sepeda motor Saksi dengan 1 (satu) buah balok kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) meter, lalu Terdakwa I Feri dan Terdakwa II Novri juga merusak motor 1 (Satu) Unit sepeda motor honda beat tahun 2023 warna merah (Milik kakak Perempuan Saksi sdri Sri Oktarina Andari), setelah itu Saksi bersama dengan Sdr Hendra mengambil sepeda motor yang telah dihancurkan. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit, tetapi dilakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa Saksi membayar sendiri biaya berobat Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik Saksi yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2025 warna Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna merah milik Sdri Sri Oktarina Andari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ganti rugi terhadap sepeda motor saya yang sudah dirusakny;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FERI Bin R. ARIFIN SOLEH

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pengrusakan barang secara bersama-sama tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 12.20 WIB di Jalan Radial Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa II M. Nopriansyah Alias Novri Bin Hasril, Sdr Robi (DPO), Sdr Ramon (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena Korban melempari rumah Terdakwa dengan batu dan botol beling dan juga memukuli adik angkat Terdakwa yang bernama Sdri Lily sehingga Sdri Lily mengalami luka robek di kepalanya;
- Bahwa awal mula pengeroyokan yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira 11.30 WIB saat itu Saksi sedang berada di Rusun Lantai 2 Blok 46 Jln. Radial Kel. 26 Ilir Kec. IB I Kota Palembang bersama dengan Sdr Ramon, Sdr Robi, dan Sdr Lily kemudian datang ke tempat Terdakwa wanita bernama Sdri Risa bersama dengan korban, korban tersebut merupakan tamu dari aplikasi kencan online, mereka datang ke tempat Terdakwa untuk menyewa kamar. Kemudian Sdri Risa mengatakan "kak nyewo kamar" lalu saya jawab "yo dek laju la" kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa duduk di ruang tamu, dan Sdri Risa masuk bersama korban ke dalam kamar dan sekira 15 menit kemudian Sdri Risa keluar hendak membeli kondom dan tissue dan Sdri Risa mengatakan "kak, budak kurang 100, baru bayar 150" kemudian korban keluar dari kamar lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "bayari la duit yang kurang 100 tadi" dijawab korban "iyo kak, nunggu tf an" dan tidak lama kemudian korban mentransfer ke DANA Nomor: 0897-2141796 milik Sdri Risa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bayar sewa kamar, lalu Sdr Ramon meminta kepada korban uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar kamar namun dijawab Sdri Risa "Sudah Kak, Dikasihke Kak Feri" namun Sdr Ramon terus memaksa korban untuk memberikan uang tersebut lalu korban mentransfer uang ke GOPAY Nomor: 0831-8122091 an. FERI sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk pulang, dan kemudian korban keluar dari rumah saya;
- Bahwa sekira 15 Menit kemudian korban bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berada didalam kamar dan Terdakwa mendengar suara korban menggedor pintu dengan menendang pintu depan berkali-kali sambil mengatakan "buka pintu" lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa melihat sdri. Lily membuka pintu dan tiba-tiba korban bersama laki-laki tersebut melempar batu dan botol beling ke arah dalam rumah Terdakwa, lalu korban mendekati sdri. Lily dan langsung memukul sdri. Lily kearah kepala menggunakan 1 bilah kayu, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr Robi mengambil kayu gelam yang Terdakwa simpan diruang tamu, kemudian Terdakwa bersama

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2026/PN Plg



Sdr Robi mengejar korban dengan membawa kayu gelam, dan kami bertemu dengan Terdakwa I Nopri, dan Terdakwa I Nopri membawa 1 bilah pedang kemudian Terdakwa pun berhasil mendekati korban dan mengayunkan 1 (Satu) Buah balok kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) Meter kearah Pundak sebelah kanan korban sebanyak 1 (Satu) kali, korban pun berlari Kembali dan kami mengejar korban sampai ke jalan raya dan menyebrang jalan, lalu kami berhenti mengejar dan kami kembali ke Rusun, dan kemudian Terdakwa melihat ada 1 unit Honda Beat warna merah dan 1 unit Honda Vario warna merah milik korban terparkir di dekat Rusun, lalu Terdakwa memukul kan 1 bilah kayu gelam kearah 1 unit Honda Beat warna merah tepatnya di lampu depan sebanyak 2 kali, dan setelah itu Sdr Robi, Sdr Ramon dan Terdakwa I Nopri memukuli 2 unit sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan membersihkan rumah Terdakwa dari pecahan botol beling yang dilempar korban;

- Bahwa Terdakwa menyewa kamar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Terdakwa II M. NOPRIANSYAH Alias NOVRI Bin HASRIL;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan pengeroyokan dan pengrusakan barang secara bersama-sama tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 12.20 WIB di Jalan Radial Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa I Feri Bin R. Arifin Soleh, Sdr Robi (DPO), Sdr Ramon (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena Terdakwa dilempari batu oleh orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga membuat kepala kiri Terdakwa mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 12.20 WIB Di Jln Radial Kel. 26 ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, Terdakwa saat itu baru sampai ke rumah susun dari membeli nasi bungkus. Lalu pada saat Terdakwa hendak naik tangga, Terdakwa berpapasan dengan korban dan seorang laki- laki yang tidak Terdakwa kenal,



lalu Terdakwa menanyakan "ado apo ini" akan tetapi seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut tiba-tiba melempar batu kearah kepala samping kiri Terdakwa, hingga membuat kepala Terdakwa mengalami luka, melihat hal tersebut Terdakwa pun masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi yang Terdakwa simpan dibalik pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwapun ikut mengejar seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang telah melempar batu kepada Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa I Feri pun berhasil mendekati korban dan Terdakwa I Feri mengayunkan 1 (satu) Buah balok kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) Meter kearah Pundak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, korbanpun berlari Kembali, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Feri, Sdr Ramon, dan Sdr Robi melakukan pengrusakan terhadap 1 unit Honda Beat warna merah tersebut, setelah itu Terdakwa pun pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pengrusakan tersebut karena Terdakwa spontan dan Terdakwa ikut-ikutan saja dikarenakan kepala Terdakwa kena lempira batu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pedang Bergagang Besi Dengan Panjang Kurang Lebih 1 (Satu) Meter (Disita Dari Tersangka M. Nopriansyah Als Novri Bin Hasril);
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2025 Warna Merah Nopol BG 6024 AFC Noka : MH1JMD114SK972385 Nosin : JMD1E1971877 (Disita Dari Korban M. Fahri Als Fahri Bin M. Afrizal Anwar (Alm);
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023 Warna Merah Hitam Nopol BG 4078 AEP Noka MH1JM8120PK605426 Nosin JM81E2612357 (Disita Dari Korban M. Fahri Als Fahri Bin M. AfrizalAnwar (Alm);
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2025 Warna Merah Nopol BG 6024 AFC Noka MH1JMD114SK972385 Nosin JMD1E1971877 (Disita Dari Korban M. Fahri Als Fahri Bin M. Afrizal Anwar (Alm);



- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023 Warna Merah Hitam Nopol BG 4078 AEP Noka MH1JM8120PK605426 Nosin JM81E2612357 (Disita Dari Korban M. Fahri Als Fahri Bin M. Afrizal Anwar (Alm);
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kredit Dari PT Fif Group Terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2025 Warna Merah Nopol BG 6024 AFC Noka MH1JMD114SK972385 Nosin JMD1E1971877 (Disita Dari Korban M. Fahri Als Fahri Bin M. Afrizal Anwar (Alm) Tanggal 22 Januari 2026;
- 3 (Tiga) Lembar Copy An Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023 Warna Merah Hitam Nopol BG 4078 AEP Noka MH1JM8120PK605426 Nosin JM81E2612357 (Disita Dari Korban M. Fahri Als Fahri Bin M. Afrizal Anwar (Alm);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II M HASAN No: R/VER/178/II/2026 tanggal 16 Februari 2026 yang ditanda tangani oleh dr. TILKA RAHMATIA QUDDUSI dengan hasil pemeriksaan :

- ada punggung bagian kanan, jarak sekitar tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh sisi belakang, terdapat sebuah luka lecet, warna kemerahan, bentuk teratur, ukuran tujuhsentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada betis kanan sisi belakang, jarak sekitar dua puluh dua sentimeter dari tumit kaki bagian kanan, terdapat dua buah luka lecet, warna kemerahan, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur, ukuran pertama lima koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran kedua empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.-

Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung bagian kanan dan betis kanan sisi belakang, akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 11.30 WIB pada saat saksi M. Fahri sedang berada dirumah memesan Sdri Risa Mersalina di Aplikasi Michat, lalu Sdri Risa Mersalina tersebut meminta uang bayaran sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi menyetujuinya Sdri Risa Mersalina tersebut mengajak saksi M. Fahri



untuk bertemu di Kost Rumah susun Lantai 2 Blok 46 Jalan Radial kelurahan 26 ilir kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang setelah itu saksi M. Fahri langsung pergi menuju ke rumah susun. Sekira pukul 11.40 WIB saksi M. Fahripun sampai di Rumah susun tepatnya dipinggir jalan Sdri Risa Mersalina mengatakan "peh kito ke lantai 2" dan kami pun bersama- sama naik ke lantai 2 Blok 46 Rumah susun. Kemudian saksi M. Fahri pun bertemu dengan Terdakwa I Feri dan Sdr Remon (DPO) duduk didepan pintu kamar. Lalu kami masuk ke dalam kamar, Sdri Risa Mersalina mengatakan "ado duit parkir, 20 ribu samo duit kamar" dikarenakan uang saksi M. Fahri tidak cukup saksi M. Fahri pun meghubungi teman-teman Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa I Feri mengatakan "seratus lah samo duit kamar". Lalu saksi M. Fahri pun mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 kepada Sdri Risa Mersalina uang sewa Sdri Risa Mersalina dan uang parkir sekaligus uang kamar. Kemudian saksi M. Fahri langung mengatakan "aku nak balek be, ambeklah duet itu" setelah itu Terdakwa I Feri mengatakan "gek dulu, transfer ke 100 ribu lagi" dan Sdr Remon (DPO) mengunci pintu lalu mengatakan "transfer ke 100 ribu lagi ke gopay ini" dan saksi M. Fahri mentransfer uang sebesar Rp95.000 kepada Sdr Remon (DPO). Setelah itu Saksi keluar dan pada saat hendak keluar lorong saksi M. Fahri pun bertemu dengan Sdr Hendra dan saksi M. Fahri menceritakan kejadian yang saksi M. Fahri alami kepada Sdr Hendra dan saksi M. Fahri mengajak Sdr Hendra untuk menemui kembali Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO);

- Bahwa sebelum kami kembali menemui Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO) saksi M. Fahri mengambil 1 (Satu) batang kayu kecil untuk jaga-jaga, dan saksi M. Fahri mengajak kakak Saksi yang bernama Sdr Hendra untuk menemui kembali Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO) di lantai 2 Blok 46 Rumah susun, akan tetapi saksi M. Fahri bertemu dengan sdri Lily, dikarenakan saksi M. Fahri menganggap Sdri Lily merupakan rekanan dari Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO) Saksi langsung memukulkan 1 (satu) batang kayu kecil yang sebelumnya telah saksi M. Fahri bawa kearah kepala bagian samping kiri Sdri Lily sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa I Feri pun keluar dari kamar sambil membawa 1 (Satu) Buah balok kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) Meter, Sdr Ramon (DPO) membawa 1 (satu) Batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 cm dan Sdr Roby 1 (satu) Batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 cm, saksi M. Fahri pun bersama dengan sdr Hendra berlari turun ke



bawah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut pada saat saksi M. Fahri hendak mengambil sepeda motor Saksi, Sdr Hendra mengatakan "kagek dulu ngambek motor, tinggalkelah dulu budak tu bawa parang". Tiba-tiba Terdakwa I Feri langsung mengayunkan 1 (satu) buah balok kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah Pundak sebelah kanan saksi M. Fahri sebanyak 1 (Satu) kali. Lalu Sdr Ramon (DPO) memukulkan kayu yang telah dibawanya ke arah pundak sebelah kiri saksi M. Fahri sebanyak 1 (Satu) kali dan saksi M. Fahri dengan Sdr Hendra pergi meninggalkan sepeda motor saksi M. Fahri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2025 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2023 warna merah yang sebelumnya dibawa oleh Sdr Hendra. Namun setelah itu saksi M. Fahri dikejar oleh Sdr Roby (DPO) dan Sdr Roby (DPO) memukulkan 1 (satu) batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 cm ke pundak belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi M. Fahri berlari menyebrang jalan, pada saat saksi M. Fahri dan Sdr Hendra sudah berada di seberang jalan, Terdakwa II Novri membacok sepeda motor saksi M. Fahri dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi berukuran kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa I Feri memukul sepeda motor saksi M. Fahri dengan 1 (satu) buah balok kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, lalu Terdakwa I Feri dan Terdakwa II Novri juga merusak motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna merah (Milik kakak Perempuan Saksi sdri Sri Oktarina Andari), setelah itu saksi M. Fahri bersama dengan Sdr Hendra mengambil sepeda motor yang telah dihancurkan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II M HASAN No: R/VER/178/II/2026 tanggal 16 Februari 2026 yang ditanda tangani oleh dr. TILKA RAHMATIA QUDDUSI dengan hasil pemeriksaan : terhadap Saksi korban dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung bagian kanan dan betis kanan sisi belakang, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 262 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I **FERI Bin R. ARIFIN SOLEH** dan Terdakwa II **M. NOPRIANSYAH Als NOVRI Bin HASRIL** dan dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti di persidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau dimuka umum yang berarti kekerasan tersebut terjadi ditempat umum atau tempat dimana publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 11.30 WIB pada saat saksi M. Fahri sedang berada dirumah memesan Sdri Risa Mersalina di Aplikasi Michat, lalu Sdri Risa Mersalina tersebut meminta uang bayaran sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)



setelah Saksi menyetujuinya Sdri Risa Mersalina tersebut mengajak saksi M. Fahri untuk bertemu di Kost Rumah susun Lantai 2 Blok 46 Jalan Radial kelurahan 26 ilir kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang setelah itu saksi M. Fahri langsung pergi menuju ke rumah susun. Sekira pukul 11.40 WIB saksi M. Fahripun sampai di Rumah susun tepatnya dipinggir jalan Sdri Risa Mersalina mengatakan "peh kito kelantai 2" dan kami pun bersama- sama naik ke lantai 2 Blok 46 Rumah susun. Kemudian saksi M. Fahri pun bertemu dengan Terdakwa I Feri dan Sdr Remon (DPO) duduk didepan pintu kamar. Lalu kami masuk ke dalam kamar, Sdri Risa Mersalina mengatakan "ado duit parkir, 20 ribu samo duit kamar" dikarenakan uang saksi M. Fahri tidak cukup saksi M. Fahripun meghubungi teman-teman Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa I Feri mengatakan "seratus lah samo duit kamar". Lalu saksi M. Fahripun mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 kepada Sdri Risa Mersalina uang sewa Sdri Risa Mersalina dan uang parkir sekaligus uang kamar. Kemudian saksi M. Fahri langung mengatakan "aku nak balek be, ambeklah duet itu" setelah itu Terdakwa I Feri mengatakan "gek dulu, transfer ke 100 ribu lagi" dan Sdr Remon (DPO) mengunci pintu lalu mengatakan "transfer ke 100 ribu lagi ke gopay ini" dan saksi M. Fahri mentransfer uang sebesar Rp95.000 kepada Sdr Remon (DPO). Setelah itu saksi M. Fahri keluar dan pada saat hendak keluar lorong saksi M. Fahri pun bertemu dengan Sdr Hendra dan saksi M. Fahri menceritakan kejadian yang saksi M. Fahri alami kepada Sdr Hendra dan saksi M. Fahri mengajak Sdr Hendra untuk menemui kembali Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum kembali menemui Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO) saksi M. Fahri mengambil 1 (satu) batang kayu kecil untuk jaga-jaga, dan saksi M. Fahri mengajak kakak Saksi yang bernama Sdr Hendra untuk menemui kembali Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO) di lantai 2 Blok 46 Rumah susun, akan tetapi saksi M. Fahri bertemu dengan sdri Lily, dikarenakan saksi M. Fahri menganggap Sdri Lily merupakan rekanan dari Terdakwa I Feri dan Sdr Ramon (DPO) Saksi langsung memukulkan 1 (satu) batang kayu kecil yang sebelumnya telah saksi M. Fahri bawa ke arah kepala bagian samping kiri Sdri Lily sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa I Feri pun keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) buah balok kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, sdr Ramon (DPO) membawa 1 (satu) batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 cm dan sdr . Roby 1 (satu) batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 cm, saksi M. Fahri pun bersama dengan sdr Hendra berlari turun ke bawah;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut pada saat saksi M. Fahri hendak mengambil sepeda motor Saksi, Sdr Hendra mengatakan "kagek dulu ngambek motor, tinggalkelah dulu budak tu bawa parang". Tiba-tiba Terdakwa I Feri langsung mengayunkan 1 (satu) buah balok kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter ke arah pundak sebelah kanan saksi M. Fahri sebanyak 1 (satu) kali. Lalu sdr. Ramon (DPO) memukulkan kayu yang telah dibawanya ke arah pundak sebelah kiri saksi M. Fahri sebanyak 1 (satu) kali dan saksi M. Fahri dengan sdr. Hendra pergi meninggalkan sepeda motor saksi M. Fahri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2025 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2023 warna merah yang sebelumnya dibawa oleh Sdr Hendra. Namun setelah itu saksi M. Fahri dikejar oleh Sdr Roby (DPO) dan Sdr Roby (DPO) memukulkan 1 (satu) batang balok kayu berukuran kurang lebih 45 cm ke pundak belakang saksi M. Fahri sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi M. Fahri berlari menyeberang jalan, pada saat saksi M. Fahri dan Sdr Hendra sudah berada di seberang jalan, Terdakwa II Novri membacok sepeda motor saksi M. Fahri dengan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi berukuran kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa I Feri memukul sepeda motor saksi M. Fahri dengan 1 (satu) meter, lalu Terdakwa I Feri dan Terdakwa II Novri juga merusak motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2023 warna merah (milik kakak Perempuan saksi M. Fahri, saksi Sri Oktarina Andari), setelah itu saksi M. Fahri bersama dengan Sdr Hendra mengambil sepeda motor yang telah dihancurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II M HASAN No: R/VER/178/II/2026 tanggal 16 Februari 2026 yang ditanda tangani oleh dr. TILKA RAHMATIA QUDDUSI dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung bagian kanan dan betis kanan sisi belakang, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 262 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.



Menimbang, bahwa Advokat mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa I sudah pernah dihukum, Terdakwa II belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa sanksi dalam Pasal 262 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP selain pidana penjara dialternatifkan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pembedaan kepada Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 251 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pembedaan sebagaimana diatur pada pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atau penghukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga setelah Para Terdakwa menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan bukanlah untuk merendahkan martabat manusia dan merupakan bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar menumbuhkan rasa penyesalan bagi Para Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban karena rusaknya sepeda motor dan telah menyebabkan saksi korban luka, Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban, Terdakwa I sudah pernah dihukum sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum; Disisi lain para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi Sri Oktarina dan milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pedang Bergagang Besi Dengan Panjang Kurang Lebih (Satu) Meter adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 262 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FERI Bin R. ARIFIN SOLEH** dan Terdakwa II **M. NOPRIANSYAH Als NOVRI Bin HASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pedang Bergagang Besi Dengan Panjang Kurang Lebih (Satu) Meter

(untuk dimusnahkan)

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2025 Warna Merah Nopol: Bg 6024 Afc Noka: Mh1jmd1145k972385 Nosin: Jmd1e1971877, 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2025 Warna Merah Nopol: Bg 6024 Afc Noka: Mh1jmd114sk972385 Nosin: Jmd1e1971877, 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN KREDIT DARI PT FIFGROUP TERHADAP 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA VARIO 125 TAHUN 2025 WARNA MERAH NOPOL : BG 6024 AFC NOKA : MH1JMD114SK972385;

(Dikembalikan kepada saksi SRI OKTARINA ANDARI Alias RINA Binti M. AFRIZAL ANWAR (Alm))

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023 Warna Merah Hitam Nopol: Bg 4078 Aep Noka: Mh1jm8120pk605426 Nosin: Jm81e2612357, 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2023 Warna Merah Hitam Nopol: Bg 4078 Aep Noka: Mh1jm8120pk605426 Nosin: Jm81e2612357, 3 (TIGA) LEMBAR COPYAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2023 WARNA MERAH HITAM NOPOL: BG 4078 AEP NOKA:MH1JM8120PK605426 NOSIN: JM81E2612357

(Dikembalikan kepada saksi M. FAHRI Als FAHRI Bin M. AFRIZAL ANWAR (Alm))

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting, S.H., M.H. dan Dr.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2026/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Arni Puspita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Dr. Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.